

1500080-33.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004287/2020 -

DEL.POL.PRAIA GRANDE, 219/20/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MOYSES DA SILVA SAMPAIO

Vistos.

Leandro Moyses da Silva Sampaio está sendo processado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500080-33.2020.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500080-33.2020.8.26.0536 - Ordem nº 2020/000066

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004287/2020 -

DEL.POL.PRAIA GRANDE, 219/20/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MOYSES DA SILVA SAMPAIO

Vistos.

Leandro Moyses da Silva Sampaio está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 03 horas e 30 minutos, na Avenida Casemiro Domcev, na altura do numeral 380, Quietude, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trouxe consigo, transportou e entregou para o consumo de terceiros, drogas consistentes em 03 (três) porções de crack, derivado da cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020 (fls. 49/54).

Citado o réu (fls. 64/65), apresentou resposta à acusação às fls. 68/69.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia, bem como, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, decretada a revelia do acusado (fls. 146/147). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público, em memoriais às fls. 166/171, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 178/189, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da referida Lei.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Dê proêmio, rechaça-se a tese ventilada pela Defesa, eis que não há falar-se em nulidade da prova em razão da suposta irregularidade da abordagem do acusado, porquanto este se encontrava excessivamente próximo ao veículo em que seria feita a entrega dos entorpecentes, sendo certo que os policiais patrulhavam no local justamente em razão de investidas que estavam sendo feitas em face dos motoristas que passavam pela via, de modo que reputo existente e evidente a justa causa para a busca pessoal realizada, pois era lícito concluir, pelos fatos expostos, que havia suspeita de crimes no local que exigiam atuação policial e averiguação dos que ali se encontravam, como foi o caso do acusado.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, seara em que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar (fls. 10), laudo de exame químico toxicológico (fls. 172/174), bem como pela prova oral coligida. A autoria também foi seguramente elucidada, e aponta para o réu, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Renan Caique Alves Lima, policial militar, disse que atualmente não é mais policial militar, mas se recorda dos fatos, aduzindo que em patrulhamento avistaram o agente em atitude suspeita próximo a um veículo, sendo que ao ser abordado estava com as drogas consigo para serem entregues ao rapaz de dentro de carro. A abordagem se deu no exato momento em que ele estava entregando as drogas. A atitude suspeita era a excessiva proximidade ao veículo, de modo que parecia que iria abordá-lo e estavam no local para averiguar pessoas que estariam interferindo no fluxo dos automóveis com o uso de pedras.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais militares em ambas as fases da persecução penal, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

“Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”.

(TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente e forjado o flagrante, posto que as partes sequer se conheciam previamente.

Destaco, ainda, que a conduta do agente por si só já se insere na tipificação legal e de pouca relevância se já havia executado uma entrega de estupefacientes ou não quando da abordagem dos agentes públicos, sendo certo, ademais, que a mera condição de adicto de per si também não possui o condão de afastar a sua responsabilidade criminal.

No mais, cumpre destacar:

“(...) O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (...)” (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a condenação é de rigor, restando a individualização da pena.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbrando no quanto apurado circunstância ou característica que justifique o exacerbamento da pena, aplico-a pelo mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase da dosimetria, atento ao fato de inexistirem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena sobredita.

Em última fase, considerando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema nº 1139), de rigor o reconhecimento do privilégio legal, posto que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”, assim, nos termos da manifestação ministerial e considerando a mínima quantia de entorpecentes apreendidos, reduzo a pena na fração de 2/3, a qual resulta definitiva, portanto, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitivas as penas sobreditas.

Em razão do quantum da pena e pelo entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não hediondez do crime de tráfico privilegiado, fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento de pena e, pelos critérios do artigo 44, parágrafo 2ª do Código Penal, mostra-se cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação

de serviços à comunidade, por igual prazo, em local a ser determinado em sede de execução criminal, bem como limitações aos finais de semana pelo mesmo prazo. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Leandro Moyses da Silva Sampaio como incurso no artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Defiro a substituição da pena privativa de liberdade nos termos da fundamentação supra. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Considerando-se que solto está, poderá apelar em liberdade.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 19 de novembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA